

1502373-55.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Luciano Franchi Lemes

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... o réu, inclusive já condenado por tráfico, fls. 26).

ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR o réu MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ROSA, à sanção precitada, como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Libere-se desde já, se ainda não feito, a quantia apreendida a fls. 10. Não mais interessa ao feito.

Sem custas.

P.R.I.C.

Franca, 08 de julho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1502373-55.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502373-55.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Franchi Lemes

Vistos.

Relatório dispensado - Lei 9099/95.

Procede a ação.

O réu, em ambas as fases (fls. 09 e mídia), confessou a imputação que lhe é irrogada na inicial, dizendo que, no dia dos fatos, a droga apreendida (08 porções

de maconha), era sua e destinava-se ao seu próprio uso.

Tal confissão acha-se, de outra parte, suficientemente roborada pela segura e conclusiva prova oral produzida (evidenciou-se, pelos informes policiais, fls. 06/7, que a droga apreendida estava sob a disponibilidade do acusado - ele estava com outras duas pessoas, mas apenas com ele, apreendida a droga, que disse destinar-se ao seu uso), impondo-se consequentemente a prolação de um decreto condenatório, já que não há nenhum motivo plausível para afastar-se a confissão noticiada.

De outra parte, a materialidade do delito em foco se prova suficientemente pelo minudente laudo de exame químico toxicológico acostado a fls. 12/13. Se não elevada a quantidade de droga apreendida, isto em nada beneficia o réu (sob a ótica do princípio da insignificância, ainda que da conduta em si), pois a lei não estabeleceu limites quantitativos -- em peso -- para dizer quando ou não se caracteriza o crime em apreço. O que importa e se exige, legalmente, é saber se a substância apreendida tinha ou não poder de entorpecer, o que, nos presentes autos, gera a resposta POSITIVA; é o que basta, nesse aspecto, para atestar, outrossim, a materialidade e a configuração do delito.

A conduta é típica e punível, com texto legal que a prevê em plena vigência, em nada contrariando-se dispositivos constitucionais, pois ainda que possa ser a ação considerada autolesão, não deixa de ser infração penal, pois a intenção do legislador foi a proteção da saúde pública. De outra parte, ainda não declarada a inconstitucionalidade da lei, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (julgamento lá iniciado, sobre o tema, não se findou).

Aplico ao réu, pois, pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas (ANPP, transação penal ou suspensão do feito não são devidos, pois reincidente o réu, inclusive já condenado por tráfico, fls. 26).

ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR o réu MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ROSA, à sanção precitada, como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Libere-se desde já, se ainda não feito, a quantia apreendida a fls. 10. Não mais interessa ao feito.

Sem custas.

P.R.I.C.

Franca, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA